

차장		부장
		전결

생산등록번호	
등록일자	
공개여부	비공개(5)

협 조	
-----	--

취업규칙 등 위반 여부 관련 특별조사 결과 보고

감사실

(보령)감사부

I. 조사배경

- 민원인이 ‘23.4.13.(목) 본사에 방문하여 “조사대상 직원이 2022.3.1.부터 현재까지 ☆☆군 ○○ 이장을 맡고 있어 공직자의 겸직 불가 규정을 위반하고 있다” 고 제보하였으며, 이에 따라 “회사 내 규정에 따라 조사 및 징계 조치 한 후 결과 통보해 줄 것을 바란다” 는 내용으로 감사실 청렴감찰부에 신고하였음
- 이에 해당 직원이 소속되어 있는 보령 감사부에서 겸직 관련 사실 및 해당 규정 검토 후 후속 절차를 진행하고자 함

II. 조사개요

□ 조사기간 및 인원

- 조사 기간 : ‘23.04.24.(월) ~ ‘23.05.08.(월), (실조사기간 3일)
- 조사 인원 : 감사역 김무경

□ 조사대상 : 총 1명

소속	직급	직군	성명	사번	현 보직일
○○○○소 ◇◇◇◇◇실	0	◆◆◆◆◆	□□□	00000000	‘17.07

□ 조사방법

- 조사대상자(1명)에 대한 대면 면담 조사(문답서) 시행

□ 중점 조사사항

- 취업규칙 제11조(금지사항) 제3호 위반 여부
- 정관 제36조의 3(임직원의 겸직 제한) 제1항 위반 여부
- 행동규범 제16조의 2(직무 외 영리활동 금지) 위반 여부

III. 조사결과

□ 피신고인 조사(23.5.2) 내용

- 피신고인은 2022년 3월부터 ☆☆군 ○○ 이장으로 활동해 오고 있으며, 이와 관련하여 매월 30만원의 활동비를 받고 있음
- 이장으로 활동하게 된 계기에 대해서는 다음과 같이 진술하였음
 - 먼저, 해당 동네에서 나이 드신 분들이 많아서 이장을 할 사람이 없었고, 다른 이장 후보의 경우는 마을 전입한 지 2년이 되지 않아 이장 선출 자격에 미달하였음
 - 피신고인은 10번 이상 이장직을 수행하지 하지 않겠다는 의사를 표시하였으나, 동네 어른들이 서류까지 작성해서 제출하는 등 강하게 요청하여 어쩔 수 없이 하게 되었음. 그리고 직을 맡은 후에도 상급기관 소속인 ○○ 부면장에게 안하겠다고 수차례 얘기했으나 ‘할 사람이 없고 임기(3년)는 마치고 나가라’ 고 해서 지금까지 계속 하고 있었음
- 피신고인은 이장 업무를 담당한 이후로 작년 5월경 ☆☆군에서 ‘공무원과 공공기관 직원은 이장업무 겸직이 안된다’ 는 취지로 얘기한 사실이 있다고 진술하였으며, 이에 대해 직근 소속기관인 ○○에서는 그것과 상관없이 그냥 하라고 하여 업무를 계속했다고 진술하였음
- 정관 제36조의3(임직원의 겸직제한), 취업규칙 제11조(금지사항)의 제3호에 규정된 내용은 잘 몰랐으며, 그만두려고 했지만 동네에서 만류해서 지금까지 하고 있었음. 지금이라도 그만두고 싶은데 동네에서 하실 분이 없어서 그만두게 되면 동네가 난처한 상황이라고 진술함
- 이장 업무를 하면서 면에서 시행하는 농약·퇴비 배분 및 대금 회수 등 갖가지 사업 때문에 개인적으로 힘든 상황임. 본인을 동네에서 봐주질 않고 면사무소에서든 괜찮다고 해서 맡고 있는데 이렇게 문제될지 알았으면 처음부터 맡지도 않았을 거라고 진술함(이후 5월 4일 피신고인은 ○○ 이장에 대한 사퇴 의사를 표시하였으며, 해당 사실은 ○○ 부면장으로부터 유선으로 확인함)

□ 관련 규정

■ 한국중부발전주식회사 정관 제36조의3(임직원의 겸직제한)

- 회사의 상임임원과 직원은 그 직무 이외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 사장은 산업통상자원부장관의, 상임이사와 직원은 사장의 허가를 받은 경우 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있다('11.03.30)

■ 취업규칙 제11조 (금지사항)

- 직원은 다음 각호에 정한 행위를 하여서는 아니된다('04.10.07).
 1. 회사의 명예를 훼손하거나 회사에 손해를 초래하는 행위
 2. 회사의 기밀을 누설하는 행위
 3. 회사의 허가 없이 자기사업을 영위하거나 타인의 업무에 종사하는 행위
 4. 회사 거래처로부터 사례, 증여 및 향연을 받거나 금전을 대차하는 행위
 5. 회사 직무상 취득한 정보를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하는 행위

○ 영리활동 금지 관련 규정 위반 여부

- 공공기관운영법(공공기관운영법 제37조 제1항 및 제2항)에 따르면 공기업의 직원은 '직무 외 영리를 목적으로 하는 업무'에 종사할 수 없다고 명시하고 있으며, 다음의 두 요건을 모두 충족할 경우 규정 위반으로 보고 있음
- 첫째, 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무, 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖에 영리를 목적으로 하는 사기업체(私企業體)의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것, 공무원 본인의 직무와 관련 있는 타인의 기업에 대한 투자, 그 밖에 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무일 것(이하 '업무요건')
- 둘째, 이에 종사함으로써 공무원의 직무 능률을 떨어뜨리거나, 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우일 것(이하 '금지요건')
- 피신고인의 ☆☆군 ○○ 이장 직무 수행은 매월 30만원을 지급받고 있는 계속성이 있는 영리 행위로서 직무 외 영리를 목적으로 하는 '업무요건'에는 해당하는 것으로 보여짐. 그러나 행동규범에 교대근무자인 피신고인의 근무형태와 근무지역(보령) 등을 고려할 때 해당 업무 수행으로 직무 능률을 저하시켰다거나 공무에 대해 부당한 영향을 끼쳤다고는 볼 수 없어 '금지요건'에는 해당하지 않으므로, 영리활동 금지 위반은 아닌 것으로 판단됨

○ 겸직 허가 관련 위반 여부

그러나 취업규칙 제11조(금지사항)에 따르면 ‘직원은 회사의 허가 없이... 타인의 업무에 종사하는 행위를 해서는 안된다’ 고 되어 있고, 피신고인이 수행한 ☆☆군 이장 업무의 경우 해당 면에서 시행하는 농약·퇴비 배분 및 대금 회수 등 여러 가지 사업을 관리해야 하므로 이에 대한 겸직 허가를 받아야 했으나, 사실확인 결과 피신고인은 회사에 겸직 허가를 신청하거나 이에 따른 허가를 받지 않았으므로, 이는 정관 제36조의3(임직원의 겸직제한) 및 취업규칙 제11조(금지사항) 위반에 해당됨

IV. 조사자 의견

- 피신고인은 ‘22년 3월부터 ☆☆군 이장 직무를 수행하면서 매월 30만원의 활동비를 받았으며, 해당 겸직 사실을 신고하거나 이에 대한 허가를 받지 않고 계속해서 동 직무를 수행하였음
- ☆☆군의 「이장 임명 등에 관한 규칙」 제6조(겸직금지)에는 ‘국가기관 또는 공공단체 등의 직원이나 상임의 임원은 이장이 될 수 없다’ 고 규정하고 있으며, 피신고인은 ‘22년 5월 경 ☆☆군으로부터 ‘공무원과 공공기관 직원은 이장업무 겸직이 안된다’ 는 사실을 들었음에도 불구하고, 그보다 하위의 소속 기관인 ○○에서 그냥 업무를 수행하라고 했다는 이유로 해당 내용을 간과하였으며, 윤리준법부 담당자나 회사에 이와 관련하여 문의하지도 않았음
- 이를 종합해 볼 때, 피신고인의 행위는 정관 제36조의3(임직원의 겸직 제한) 및 취업규칙 제11조(금지사항) 제3호 위반에 해당되므로 취업규칙 제74조(징계) 제3호 및 상벌규정 제25조(징계사유)에 따라 징계 조치하여야 함

V. 조치건의

□ 신분상 조치사항

소 속	직 위	성 명	보직기간	귀책사유	조치건의
○○○○소 ◇◇◇◇◇실	◆◆ ◆◆◆	□□□	‘17.07~현재	취업규칙 위반	징계

붙 임 : 신분상 조치 요구서 1부. 끝.

징 계

제 목 취업규칙 위반

관 련 부 서 보령발전본부 경영지원처 총무부

내 용 직원의 타 업무 겸직 수행에 따른 취업규칙 위반

정관 제36조의 3(임직원의 겸직 제한) 및 취업규칙 제11조(금지사항) 제3호에 따르면, ‘회사의 직원은 그 직무 이외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 다만 사장의 허가를 받은 경우 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있다’고 규정되어 있으며, ‘직원은 회사의 허가 없이 자기 사업을 영위하거나 타인의 영업에 종사하는 행위’를 해서는 안됨.

그러나 해당 직원은 겸직 허가 없이 ‘22년 3월부터 ☆☆군 ○○ 이장으로 활동하고 그 대가로 매월 30만원을 수령하였으며, 이로 인해 취업규칙 등 위반이 발생하게 되었음

1. 업무개요

우리 회사의 정관 및 취업규칙에 의하면, 직원은 원칙적으로 직무 이외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 다만 회사의 허가를 받는 경우 자기 사업을 영위하거나 타인의 영업에 종사하는 행위를 할 수 있는 것으로 규정하고 있다.

2. 관계법령 등 판단근거

「한국중부발전주식회사 정관」 제36조의3(임직원의 겸직제한)에 따르면 “회사의 상임임원과 직원은 그 직무 이외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 사장은 산업통상자원부장관의, 상임이사와 직원은 사장의 허가를 받은 경우 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있다.” 라고 규정하고 있다.

또한 「취업규칙」 제11조(금지사항) 제3호는 ‘직원은 회사의 허가 없이 자기 사업을 영위하거나 타인의 업무에 종사하는 행위를 하여서는 아니 된다’ 고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 사실

- 피신고인은 2022년 3월부터 ☆☆군 ○○ 이장으로 활동해 오고 있었으며, 매월 30만원의 활동비를 받고 있었는데, 이와 관련하여 해당 겸직 사실을 회사에 신고하거나 이에 대한 허가를 받지 않고 계속해서 동 직무를 수행한 사실이 확인되었다.
- 또한 피신고인은 ‘22년 5월 경 ☆☆군으로부터 ‘공무원과 공공기관 직원은 이장업무 겸직이 안된다’ 는 사실을 들었음에도 불구하고, 그보다 하위의 소속 기관인 ○○에서 그냥 업무를 수행하라고 했다는 이유로 해당 내용을 간과하였으며, 윤리준법부 담당자나 회사에 이와 관련하여 문의하지도 않았다.
- 이러한 피신고인의 행위는 정관 제36조의3(임직원의 겸직제한) 및 취업규칙 제11조(금지사항) 제3호 위반에 해당되므로 취업규칙 제74조(징계) 제3호 및 상별규정 제25조(징계사유)에 따라 징계 조치할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

보령발전본부장은 취업규칙 등 위반행위를 한 아래 직원을 징계하여 주시기 바랍니다.

소 속	성 명	직 위	보직기간	귀책사유	요 구
보령발전본부 ○○○○소 ◇◇◇◇◇실	□□□	◆◆ ◆◆◆◆	‘17.07.10. ~ 현재	취업규칙 위반	징 계

끝.